

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0084032-26.2016.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DOUGLAS BEZERRA DA SILVA e outros**

Vistos.

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, PAULO SANTOS MATIAS DA SILVA e MARCELO RODRIGUES DIANA, qualificados nos autos, encontram-se processados como incurso no artigo 33, “caput” c.c. artigo 40, inciso III e artigo 35, “caput”, todos da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 06 de outubro de 2016, por volta das 11h00min, na Avenida do Tanque, nº 57, Sapopemba, nas proximidades da Escola Estadual Professor Arthur Chagas Júnior, nesta cidade e comarca, os denunciados, em unidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, dezenove papелotes de cocaína, vinte e dois tubos plásticos, tipo “eppendorf”, de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além da quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ademais, os denunciados, desde data não determinada, até certamente as 11h00 do dia 06 de outubro de 2016, associaram-se entre si para a prática reiterada de crime de tráfico ilícito de drogas.

Segundo consta, MARCELO encontrava-se no local dos fatos, em poder de um papелote de cocaína, destinada à comercialização. Realizava a função de olheiro e indicava aos usuários os denunciados DOUGLAS e PAULO que realizavam a comercialização da droga, o que foi visualizado por policiais que efetuavam diligências na região, em virtude da notícia sobre a mercancia ilícita no local.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Após os policiais observarem os fatos, posicionaram-se e abordaram todos os denunciados, momento em que DOUGLAS correu e dispensou nove invólucros de cocaína. Alcançado pelos policiais, encontrou-se com ele a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.

Com MARCELO, os policiais localizaram um papelote de cocaína. Na posse de PAULO, localizaram-se mais nove papelotes de cocaína e 22 vinte e dois tubos plásticos, tipo “eppendorf”, de cocaína.

Ressalta-se que o ponto de comercialização de drogas está localizado há setenta e nove metros da Escola Estadual Professor Arthur Chagas Júnior.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 185), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia (fls. 213/227), com final interrogatório dos réus MARCELO e DOUGLAS (fls. 228/239), decretada a revelia de PAULO (fls. 212).

Em memoriais, pleiteou o D. Promotor de Justiça a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, em concurso material (fls. 236/238).

Pugnou o D. Defensor de MARCELO pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 242/244).

Por fim, propugnou a D. Defensora pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, a redução máxima da pena pelo artigo 33, § 4º da referida Lei, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a outorga de regime inicial aberto e o apelo em liberdade (fls. 248/552).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 22/24 e de exame químico – toxicológico fls. 199/201.

Calados no flagrante (fls. 11/13), foram os réus Marcelo e Douglas interrogados em Juízo às fls. 228/233, ocasião em que negaram as increpações contidas na denúncia, dizendo o primeiro que adquiriu no local uma única porção de cocaína para uso próprio, tanto que ao ser abordado pelos policiais, o respectivo papelote já estava aberto.

Desse modo, negou que estivesse ali na condição de “olheiro” do narcotráfico.

Assim também Douglas, que aduziu trabalhar como feirante e levava consigo os cento e cinquenta reais obtidos s naquela atividade para compra de maconha, da qual é consumidor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Detido pelos policiais, sem que encontrassem consigo qualquer entorpecente. Arremata, negando ter o apelido de “Panetone”.

No tocante ao denunciado Paulo, ainda que regularmente citado, teve a revelia decretada às fls. 212, o que não o favorece, porque revela desinteresse para com o deslinde do feito, no que lhe cabe.

A prova oral acusatória de fls. 213/227 é integrada pela narrativa dos policiais civis Carlos Alberto, Edgard e José Benedito, identificado pelos demais como “Jessé”.

O primeiro conduzia a viatura enquanto os demais, pelo outro lado, realizavam o cerco ao escadão onde se verifica o narcotráfico.

Não participou da abordagem aos acusados e verificou que com Douglas foi apreendida a quantia de cento e cinquenta reais ; com Paulo, dentro da cueca o saco plástico contendo crack e cocaína e, com Marcelo que segundo os demais atuaria como “olheiro”, um empenho de cocaína.

Conseguiu identificar Douglas como sendo o tal “Panetone” gerente do tráfico, porque a namorada dele, assim o identificou quando soube que o mesmo estava detido.

A escola mais próxima dista oitocentos metros dali.

Edgard afirma que Douglas foi abordado com cento e cinquenta reais em dinheiro em notas trocadas e também com as nove porções de cocaína que dispensou dois ou três metros distantes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Com Paulo, dentro da roupa de baixo, o crack e a cocaína, e com o olheiro Marcelo, o único papelote daquela última droga.

Não se recorda a distância do estabelecimento de ensino mais próximo do local dos acontecimentos.

José Benedito foi quem viu Douglas dispensar os nove papelotes de cocaína, não obstante levasse consigo os cento e cinquenta reais em dinheiro. Indagado, negou o apelido de gerente do tráfico, o que ficou confirmado com a presença da namorada dele ao depois.

Reprisou, no tocante a Paulo e Marcelo, as drogas encontradas em poder de ambos, tais como fizeram os colegas Policiais Civis.

Nesse contexto, entende o Juízo que pela falta de campana previamente realizada, o que ficou justificado nas narrativas dos agentes da lei porque a presença de qualquer veículo desconhecido é capaz de chamar a atenção de quem se dedica a praticar o vil comércio, prejudicada a constatação de que Marcelo atuasse efetivamente como olheiro, ate porque, em seu poder, encontrado um único papelote de cocaína, já aberto, indicativo da sua condição invocada de mero usuário.

Cumpre, pois, operar a desclassificação reclamada pelo D. Defensor Constituído, em memoriais, para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Igual sorte não sorri para Douglas e Paulo, o primeiro, porque levava consigo dinheiro e drogas, que acabou por dispensar, ao menos aos olhos de Jessé, enquanto Paulo as mantinhas escondidas, crack e cocaína, em significativas quantidades, em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem embargo de sintomática ausência em Juízo para explicar minimamente as circunstancias da sua prisão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Também não é demais lembrar que os Policiais Civis fizeram referência à pessoa previamente conhecida, da convivência de Douglas, o que revelou a sua condição de gerente do tráfico, tendo em vista o apelido apurado em prévia investigação.

Colhem as teses subsidiárias da Defensoria Pública, no sentido de afastar a associação voltada ao narcotráfico, à míngua de demonstração da mínima necessidade, bem como o gravame relativo à proximidade de estabelecimento de ensino, tendo em vista a divergência das narrativas acusatórias quanto a esse particularizado aspecto, nos termos supra registrados.

Douglas e Paulo são primários e não ostentam antecedentes (fls. 157/158). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo as respectivas penas-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que reduzo das duas terças partes, dada a primariedade e ausente a prova que integrem a criminalidade organizada, totalizando o cumprimento das penas finais, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar os "quanta" e face as condições socioeconômicas dos sentenciados, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis diárias mínimas.

Marcelo é primário e não ostenta antecedentes (fls. 159/161 e 210). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, de advertência sobre os efeitos do uso das drogas, aplicada isoladamente e eleita dentre as alternativas cominadas à espécie, por atender o princípio da reprovabilidade/suficiência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar:

I - DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, e PAULO SANTOS MATIAS DA SILVA, qualificados às fls. 35 e 40, ao cumprimento, cada qual, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e

0084032-26.2016.8.26.0050 - lauda 6



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, por subsumirem-se ao disposto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, bem ainda para absolvê-los da derradeira increpação, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

II - MARCELO RODRIGUES DIANA, qualificado às fls. 44, ao cumprimento de advertência sobre os efeitos do uso de drogas, por subsumir-se ao disposto no artigo 28 “caput” da Lei 11.343/06., bem ainda para absolvê-lo da derradeira increpação, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Soltos durante o sumário, poderão apelar em liberdade, se por al algum não estiver preso.

Douglas e Paulo iniciarão o desconto das reprimendas corporais em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração dos entorpecentes apreendidos e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da União.

P.R.I.C..

São Paulo, 01 de dezembro de 2017.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO

0084032-26.2016.8.26.0050 - lauda 7